

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 79/2538 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย สำราญหรือโนรี ทรัพย์มูล

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 91, มาตรา 92

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 4, มาตรา 6, มาตรา 13
ทวิ, มาตรา 62, มาตรา 89, มาตรา 106, มาตรา 106 ทวิ, มาตรา 116

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขาย และฐานขาย เมทแอมเฟตามีนอันเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่ง พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518มาตรา13ทวิบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดผลิตขายนำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2และมีบทกำหนดโทษตาม มาตรา89กับมาตรา62วรรคหนึ่งบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ใดๆซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทและมีบทกำหนดโทษตามมาตรา106ทวิและ มาตรา4ได้วิเคราะห์ศัพท์คำว่า"ขาย"ว่าหมายความรวมถึงจำหน่ายแจกแลก เปลี่ยนส่งมอบหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อขายจะนั้นการขายหรือมีไว้ในครอบครองจึงเป็นความผิดอย่าง เดียวกัน การที่จำเลยขายเมทแอมเฟตามีนให้แก่ สายลับจำนวน4เม็ดต่อมาในเวลา ใกล้เคียงกันค้นพบได้ในตัวจำเลยจำนวน60เม็ดและค้นได้ในห้องพักของจำเลยอีก จำนวน1,100เม็ดเมทแอมเฟตามีนของกลางทั้งสามจำนวนจึงเป็นจำนวนเดียวกับที่ จำเลยขายและมีไว้ในครอบครองเพื่อขายในเวลาเดียวกันและต่อเนื่องกันการกระทำ ของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นความผิด กรรมเดียว คือการขายนั่นเองจำเลยหาได้มีความ

ผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน1,160เม็ดไว้ในครอบครองเพื่อขายอีกกรรมหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพตามฟ้องว่าขายและมีไว้ในครอบครองเพื่อขายเมทแอมเฟตามีนเป็น2กรรมก็ตามแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา225 ประกอบมาตรา195วรรคสองที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยเป็นอีกกรรมหนึ่งจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา การที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยหนักขึ้นในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้เพื่อขายจำนวน1,160เม็ดนั้นก็คือการฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยในฐานะขายเมทแอมเฟตามีนจำนวนดังกล่าวให้หนักขึ้นนั่นเองเมื่อความผิดฐานขายเมทแอมเฟตามีนจำนวน4เม็ดให้แก่สายลับกับความผิดฐานเพื่อขายเมทแอมเฟตามีนจำนวน1,160เม็ดที่ยึดได้ในภายหลังเป็นความผิดกรรมเดียวกันศาลฎีกากำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลยใหม่เพื่อให้เหมาะสมแก่รูปคดีได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย กระทำผิด ต่อ กฎหมาย หลายกรรม ต่างกันกล่าว คือ จำเลย มีไว้ใน ครอบครอง เพื่อ ขาย ซึ่ง เมทแอมเฟตามีน อันเป็นวัตถุ ออกฤทธิ์ ใน ประเภท 2 จำนวน 1,164 เม็ด โดย ไม่ได้ รับ อนุญาตและ ฝ่าฝืน ต่อ กฎหมาย และ ขาย เมทแอมเฟตามีน ดังกล่าว จำนวน 4 เม็ดให้ แก่ สาย ลับ ผู้ล่อซื้อ ไป ก่อน คดี นี้ จำเลย ต้อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้ ลงโทษ จำคุก มี กำหนด 1 ปี 6 เดือน ฐาน มี เฮโรอีน ไว้ ใน ครอบครองโดย ไม่ได้ รับ อนุญาต และ ได้ กลับมา กระทำ ความผิด ใน คดี นี้ ขึ้น อีกภายใน เวลา ห้า ปี นับแต่ วัน พ้นโทษ ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13 ทวิ ,62, 89, 106, 106 ทวิ , 116 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91, 92รับ

เมทแอมเฟตามีน ของกลาง ให้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข คืบ ธนบัตร ของกลางที่
ใช้ ล่อ ชื้อ แก่ เจ้าของ และ เพิ่มโทษ จำเลย ตาม กฎหมาย

จำเลย ให้การรับสารภาพ และ รับ ว่า เคย ต้องโทษ และ พ้นโทษ มา แล้วจริง
ตาม ฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด กระทง แรกตาม
พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518มาตรา 13 ทวิ , 62
วรรคหนึ่ง ประกอบ ด้วย มาตรา 89 และ 106 ทวิเป็น ความผิด สอง บท แต่
เนื่องจาก โทษ เท่ากัน จึง ลงโทษ ตาม มาตรา62 วรรคหนึ่ง , 106 ทวิ ให้ จำคุก 16
ปี สำหรับ ความผิด กระทง หลังให้ ลงโทษ ตาม มาตรา 13 ทวิ , 89 ให้ จำคุก 5 ปี
รวม จำคุก 21 ปีเพิ่มโทษ จำคุก หนึ่ง ใน สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
92 เป็น จำคุก28 ปี ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง
จำคุก14 ปี ธิบ เมทแอมเฟตามีน ของกลาง ให้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข และคืบ
ธนบัตร ของกลาง ที่ ใช้ ล่อ ชื้อ แก่ เจ้าของ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ความผิด ตาม พระราชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62 วรรคหนึ่งและ 106 ทวิ ให้ จำคุก 5
ปี มาตรา 13 ทวิ และ 89 จำคุก 5 ปีรวม จำคุก 10 ปี เพิ่มโทษ หนึ่ง ใน สาม ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92เป็น จำคุก 13 ปี 4 เดือน ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง
ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คง จำคุก 6 ปี 8 เดือน นอกจาก ที่ แก้ คง
ให้ เป็น ไป ตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา โดย อัยการ สูงสุด รับรอง ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ข้อเท็จจริง พัง ยุติ ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ว่า จำเลย มี เมทแอมเฟตามีน จำนวน 1,164 เม็ด ไว้ ใน ครอบครอง เพื่อ ขายและ ขาย เมทแอมเฟตามีน ดังกล่าว จำนวน 4 เม็ด และ ปรากฏว่าศาลชั้นต้น และ ศาล อุทธรณ์ พิพากษา ลงโทษ จำเลย ฐาน มีไว้ ใน ครอบครองเพื่อ ขาย และ ฐาน ขาย เมทแอมเฟตามีน เป็น 2 กรรม แต่ ลงโทษ ฐาน มีไว้ใน ครอบครอง เพื่อ ขาย แตก ต่าง กัน โดย ศาลชั้นต้น ลงโทษ จำคุก 16 ปีศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ลงโทษ จำคุก 5 ปี โจทก์ ฎีกา เฉพาะ ฐานมีไว้ ใน ครอบครอง เพื่อ ขาย ให้ ลงโทษ ตาม คำ พิพากษา ศาลชั้นต้น เห็นว่าคดี นี้ โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ฐาน มี เมทแอมเฟตามีน ไว้ ใน ครอบครองเพื่อ ขาย และ ฐาน ขาย เมทแอมเฟตามีน อันเป็น วัตถุ ออกฤทธิ์ ใน ประเภท 2ซึ่ง พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518มาตรา 13 ทวิ บัญญัติ ห้าม มิให้ ผู้ใด ผลิต ขาย นำเข้า หรือ ส่งออกซึ่ง วัตถุ ออกฤทธิ์ ใน ประเภท 2 และ มี บท กำหนด โทษ ตาม มาตรา 89กับ มาตรา 62 วรรคหนึ่ง บัญญัติ ห้าม มิให้ ผู้ใด มีไว้ ใน ครอบครองหรือ ใช้ ประโยชน์ใด ๆ ซึ่ง วัตถุ ออกฤทธิ์ ทุก ประเภท และ มี บท กำหนด โทษตาม มาตรา 106 ทวิ และ มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ ดังกล่าว ได้วิเคราะห์ ศัพท์ คำ ว่า "ขาย " ว่า หมายความว่า รวม ถึง จำหน่าย จ่าย แจกแลกเปลี่ยน ส่งมอบ หรือ มีไว้ เพื่อ ขาย ฉะนั้น การ ขาย หรือ มีไว้ เพื่อ ขายตาม นัย แห่ง พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ จึง เป็น ความผิด อย่างเดียว กันและ ตาม ข้อเท็จจริง ที่ โจทก์ นำสืบ ปรากฏว่า จำเลย ขาย เมทแอมเฟตามีนให้ แก่ สาย ลับ จำนวน 4 เม็ด ต่อมา ใน เวลา ใกล้เคียง กัน คำน พบ ได้ ในตัว จำเลย จำนวน 60 เม็ด และ คำน ได้ ใน ห้องพัก ของ จำเลย อีก จำนวน1,100 เม็ด เมทแอมเฟตามีน ของกลาง ทั้ง สาม จำนวน จึง เป็น จำนวน เดียว กับที่ จำเลย ขาย และ มีไว้ ใน ครอบครอง เพื่อ ขาย ใน เวลา เดียว กัน และ ต่อเนื่อง กัน การกระทำ ของ จำเลย ดังกล่าว จึง เป็น ความผิด กรรมเดียวคือ การ ขาย นั่นเอง จำเลย หา ได้ มี ความผิด ฐาน มี เมทแอมเฟตามีน จำนวน1,160 เม็ด

ไว้ ใน ครอบครัว เพื่อ ขาย อีก กรรมหนึ่ง แต่อย่างใด ไม่แม้ จำเลย จะ ให้การรับ
สารภาพ ตาม ฟ้อง ว่า ขาย และ มีไว้ ใน ครอบครัวเพื่อ ขาย เมทแอมเฟตามีน
เป็น 2 กรรม ก็ ตาม แต่ กรณี นี้ เป็น ปัญหาข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวกับ ความสงบ
เรียบร้อย ศาลฎีกา มีอำนาจ ยกขึ้นวินิจฉัย ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 225ประกอบ มาตรา 195 วรรคสอง ที่ ศาลชั้นต้น และ ศาล
อุทธรณ์ พิพากษาลงโทษ จำเลย เป็น อีก กรรมหนึ่ง จึง ไม่ต้อง ด้วย ความเห็น ของ
ศาลฎีกาและ การ ที่ โจทก์ ฎีกา ขอให้ ลงโทษ จำเลย หนัก ขึ้น ใน ความผิดฐาน มี
เมทแอมเฟตามีน ไว้ เพื่อ ขาย จำนวน 1,160 เม็ด ก็ คือ การ ฎีกา ขอให้ลงโทษ
จำเลย ใน ฐาน ขาย เมทแอมเฟตามีน จำนวน ดังกล่าว ให้ หนัก ขึ้น นั้นเองเมื่อ
ความผิด ฐาน ขาย เมทแอมเฟตามีน จำนวน 4 เม็ด ให้ แก่ สาย ลับกับ ความผิด
ฐาน มีไว้ เพื่อ ขาย เมทแอมเฟตามีน จำนวน 1,160 เม็ดที่ ยึด ได้ ใน ภายหลัง
เป็น ความผิด กรรมเดียว กัน จึง เห็นสมควร กำหนด โทษที่ จะ ลง แก่ จำเลย ใหม่
เพื่อ ให้ เหมาะสม แก่ รูปคดี

พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุ ที่ออกฤทธิ์
ต่อ จิต และ ประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง ,89 เพียง กรรมเดียว
ให้ ลงโทษ จำคุก 12 ปี เพิ่มโทษ หนึ่ง ใน สาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
92 เป็น จำคุก 16 ปี ลดโทษ ึ่งหนึ่งตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำ
คุก 8 ปี นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็นไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-ก้าน อันนันทน์-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ